

Lezione — Modulo D11: I Reati Informatici

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 11_DirInfo_2026_ReatiInformatici_DEF.pdf

Normative di riferimento: Legge 23 dicembre 1993 n. 547; Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001; Legge 18 marzo 2008 n. 48; Codice penale (artt. 392, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter)

Obiettivo

Saper qualificare giuridicamente una condotta informatica illecita, identificare il reato corretto tra quelli del codice penale, distinguere le figure affini (accesso abusivo vs frode informatica; danneggiamento di dati vs danneggiamento di sistemi; detenzione strumenti di accesso vs detenzione strumenti di danneggiamento), e conoscere i criteri di aggravamento delle pene.

Quadro Normativo

Il diritto penale italiano disciplina i reati informatici principalmente attraverso due interventi legislativi:

- **Legge 23 dicembre 1993, n. 547** — Prima legge italiana sulla criminalità informatica: introduce nel codice penale i reati informatici modificando e integrando le norme esistenti. [fonte: PDF]
 - **Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001** — Primo trattato internazionale sulla cybercriminalità, promosso dal Consiglio d'Europa. [fonte: PDF]
 - **Legge 18 marzo 2008, n. 48** — Ratifica la Convenzione di Budapest e adegua l'ordinamento interno, modificando alcuni articoli del codice penale. [fonte: PDF]
-

§1 — Elementi Generali

Un **reato** è un illecito penale, sanzionato con pene **pecuniarie** (es. multa) e/o **detentive** (es. reclusione). [fonte: PDF]

I **reati informatici** possono essere commessi: [fonte: PDF] - **mediante** tecnologie informatiche (es. phishing via e-mail), oppure - **a danno di** tecnologie informatiche (es. cancellazione di dati da un server).

Distinzione fondamentale tra due categorie: [fonte: PDF]

Tipo	Definizione	Esempio
Eventualmente informatici	L'elemento informatico è una modalità accidentale — il reato esiste anche senza	Truffa commessa online: è truffa anche se commessa di persona

Tipo	Definizione	Esempio
Necessariamente informatici	La presenza dell'elemento informatico è necessaria perché sussista il reato	Accesso abusivo (art. 615-ter): senza il sistema informatico il reato non esiste

Attenzione: la distinzione “eventualmente/necessariamente” non è una sfumatura — cambia la qualificazione del reato. Tende ad essere semplificata, ma va mantenuta netta.

§2 — Accesso Abusivo a un Sistema Informatico (!) — Art. 615-ter c.p.

Il reato più importante del modulo, segnalato dalla professoressa con (!).

Definizione

Art. 615-ter c.p. Chiunque **abusivamente si introduce** in un **sistema** informatico o telematico **protetto da misure di sicurezza** ovvero **vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita** di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [fonte: PDF]

Elementi costitutivi

Elemento	Significato
Abusivamente si introduce	L'accesso avviene senza titolo o superando le misure di sicurezza
Sistema informatico o telematico	Complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche caratterizzate da codificazione/decodificazione e memorizzazione di dati su supporti adeguati [fonte: PDF — Trib. La Spezia 2004]
Protetto da misure di sicurezza	Può essere anche solo una password [Cass. 21/2/2008]; oppure misure di carattere organizzativo (regole su chi può accedere ai locali) [Cass. 8/7/2008]
Vi si mantiene	Rileva anche il trattenimento contro la volontà: non serve una seconda “introduzione”

Natura giuridica: reato di mera condotta

Il reato è di **mera condotta**: si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, **senza che sia necessario** che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. [fonte: PDF — Cass. 6/2/2006]

L'**abusività** va intesa in **senso oggettivo**, con riferimento al momento dell'accesso e alle modalità utilizzate dall'autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza — **a nulla rilevando le finalità che si propone l'autore e l'uso successivo dei dati**, che, se illeciti, possono integrare un diverso titolo di reato. [fonte: PDF — Cass. 25/06/2009]

Il caso dell'utente autorizzato

Questione delicata: cosa succede se l'utente **ha titolo per accedere** ma usa il sistema per finalità diverse?

La giurisprudenza è stata oscillante. I punti fermi sono:

- **Commette** il reato chi, avendo titolo per accedere al sistema, **lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite**. [fonte: PDF — Cass. 8/7/2008, rv. 241202]
- **Integra** il reato chi, avendo titolo, si introduca con la password di servizio per raccogliere **dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto** ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico. [fonte: PDF — Cass. 13/2/2009]
- **Non commette** il reato chi, avendo titolo, se ne avvalga per acquisire informazioni per **finalità estranee a quelle di ufficio**, ferma restando la sua responsabilità per i **diversi reati eventualmente configurabili**, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate. [fonte: PDF — Cass. 8/10/2008]

Il punto di equilibrio: ciò che conta è l'**abusività oggettiva dell'accesso** (come si è entrati), non le intenzioni. Se l'accesso è autorizzato ma si raccolgono dati protetti per ragioni estranee all'istituzione, si rientra nel reato. Se l'accesso è autorizzato e si consultano informazioni per fini "di ufficio" impropri, il 615-ter non scatta — ma potranno scattare altri reati per le condotte successive.

La **duplicazione dei dati** contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica del reato, restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita. [fonte: PDF — Cass. 8/7/2008, rv. 241203]

Aggravanti

Prima serie — reclusione da 1 a 5 anni: [fonte: PDF] 1. Commesso da **pubblico ufficiale** o **incaricato di un pubblico servizio** con abuso dei poteri o violazione dei doveri, da **investigatore privato** (anche abusivo), o con **abuso della qualità di operatore del sistema**; 2. Il colpevole usa **violenza sulle cose** o alle **persone**, ovvero è palesamente **armato**; 3. Dal fatto deriva la **distruzione** o il **danneggiamento** del sistema o l'**interruzione** totale o parziale del funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati.

Seconda serie — sistemi di interesse pubblico: reclusione da 1 a 5 anni (o da 3 a 8 anni) se i fatti riguardano sistemi di **interesse militare, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità, protezione civile** o comunque di interesse pubblico. [fonte: PDF]

Procedibilità: il reato base è **punibile a querela**; negli altri casi si **procede d'ufficio**. [fonte: PDF]

§3 — Detenzione, Diffusione e Installazione Abusiva di Mezzi di Accesso — Art. 615-quater c.p.

Art. 615-quater c.p. Chiunque, al **fine** di procurare a sé o ad altri un **profitto** o di arrecare ad altri un **danno**, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un**

sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, **o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo**, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. [fonte: PDF]

Analogia: è la norma sui “grimaldelli digitali” — punisce chi possiede o distribuisce strumenti finalizzati a entrare abusivamente in un sistema. Non punisce l’entrata in sé (quello è il 615-ter), ma la preparazione o la diffusione degli strumenti per farlo.

Aggravanti: reclusione da 1 a 3 anni se commesso in danno di sistemi dello **Stato o ente pubblico**, da **pubblico ufficiale** con abuso dei poteri, o da **investigatore privato**. [fonte: PDF]

Caso pratico (Cass. 17/12/2004): integra questo reato procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare altrui per clonarlo — la clonazione realizza un’illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che è un sistema telematico protetto. [fonte: PDF]

§4 — Apparecchiature, Dispositivi o Programmi Diretti al Danneggiamento — Art. 615-quinquies c.p.

Art. 615-quinquies c.p. Chiunque, allo scopo di: - **danneggiare illecitamente un sistema** informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di - **favorire l’interruzione, totale o parziale**, o l’**alterazione** del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. [fonte: PDF]

Questa è la norma su malware, ransomware, strumenti DDoS: punisce chi possiede o distribuisce strumenti **progettati per fare danno**, non per entrare. La differenza con il 615-quater è nello **scopo dello strumento**.

Distinzione critica — 615-quater vs 615-quinquies:

Articolo	Strumento punito	Scopo dello strumento	Analogia
615-quater	Codici, password, apparati idonei all’ accesso	Entrare in un sistema protetto	Grimaldello
615-quinquies	Dispositivi, programmi diretti al danneggiamento o interruzione	Fare danno al sistema o ai suoi dati	Malware/bomba

§5 — Corrispondenza Informatica — Art. 616 c.p.

Art. 616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) — La norma è estesa all’informatica perché: [fonte: PDF]

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “**corrispondenza**” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, **informatica** o **telematica**, ovvero effettuata con **ogni altra forma di comunicazione a distanza**. [fonte: PDF]

Condotte punite: - **prende cognizione** del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta; - **sottrae** o **distrae** al fine di prenderne cognizione; - la **distrugge** o **sopprime**; - senza giusta causa **rivela** il contenuto — se ne deriva nocumento: reclusione fino a 3 anni.

Punibile a **querela** della persona offesa. [fonte: PDF]

Caso pratico (Cass. 11/12/2007): non integra il reato il superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente assente dal lavoro, dopo aver utilizzato la password comunicatagli in conformità al protocollo aziendale. [fonte: PDF]

§6 — Intercettazione di Comunicazioni Informatiche — Art. 617-quater c.p.

Art. 617-quater c.p. Chiunque **fraudolentemente intercetta** comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le **impedisce** o le **interrompe**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. [fonte: PDF]

La stessa pena si applica a chiunque **rivela** mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni intercettate. [fonte: PDF]

Punibile a **querela**; si **procede d’ufficio** con pena più grave (reclusione da 3 a 8 anni) se commesso in danno di sistemi dello Stato/ente pubblico, da pubblico ufficiale, o da investigatore privato. [fonte: PDF]

§7 — Apparecchiature per Intercettare — Art. 617-quinquies c.p.

Art. 617-quinquies c.p. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [fonte: PDF]

Caso pratico (Cass. 9/11/2007): l’utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra questo reato, poiché la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di “intercettare”. [fonte: PDF]

§8 — Falsificazione di Comunicazioni Informatiche — Art. 617-sexies c.p.

Art. 617-sexies c.p. Chiunque, al **fine** di procurare a sé o ad altri un **vantaggio** o di arrecare ad altri un **danno**, **forma falsamente** ovvero **altera** o **sopprime**, in tutto o in parte, il **contenuto**, **anche occasionalmente intercettato**, di taluna delle **comunicazioni** relative ad un sistema

informatico o telematico, è punito — qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso — con la reclusione da uno a quattro anni. Punibile a querela. [fonte: PDF]

Pena aggravata (1-5 anni) nei casi di sistemi pubblici o commesso da pubblico ufficiale/investigatore privato. [fonte: PDF]

§9 — Rivelazione del Contenuto di Documenti Segreti — Art. 621 c.p.

Art. 621 c.p. Chiunque, essendo venuto **abusivamente** a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo **rivela**, senza giusta causa, o **lo impiega a proprio o altrui profitto**, è **punito, se dal fatto deriva nocumento**, con la reclusione fino a tre anni o con la multa. [fonte: PDF]

Ai fini di questo articolo è considerato **documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi**. [fonte: PDF]

Il **nocumento** (= danno) è **condizione oggettiva di punibilità**: se dalla rivelazione non deriva un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura al titolare del diritto alla segretezza, il reato non sussiste neanche nella forma tentata. [fonte: PDF — Cass. 16/01/2009]

Punibile a **querela**. [fonte: PDF]

§10 — Danneggiamento Informatico: la Famiglia di Reati

Attenzione: questa è la famiglia di reati con più varianti simili. La distinzione tra le figure è critica — non collassare “danneggiamento informatico” in un unico concetto.

Mappa della famiglia

Articolo	Oggetto del danno	Soggetto passivo	Pena base
635-bis	Dati, programmi informatici	Privato	6 mesi – 3 anni
635-ter	Dati, programmi informatici	Stato / ente pubblico / pubblica utilità	1 – 4 anni
635-quater	Sistemi informatici o telematici	Privato	1 – 5 anni
635-quinquies	Sistemi informatici o telematici	Pubblica utilità	1 – 4 anni (o 3–8 se inservibile)

Asse orizzontale: **cosa** viene danneggiato (dati/programmi vs sistema). Asse verticale: **chi** subisce il danno (privato vs Stato/pubblica utilità). Ogni combinazione ha un articolo diverso.

Art. 635-bis — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (privato)

Chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui** è punito, a querela, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [fonte: PDF]

Aggravante (1-4 anni): fatto commesso con **violenza** alla persona, **minaccia**, o **abuso della qualità di operatore del sistema**. [fonte: PDF]

Art. 635-ter — Dati/programmi di Stato o pubblica utilità

Stessa condotta del 635-bis ma rivolta a **dati e programmi utilizzati dallo Stato**, da altro **ente pubblico** o di **pubblica utilità**. Pena base 1-4 anni; se si produce effettiva distruzione/alterazione: 3-8 anni. [fonte: PDF]

Art. 635-quater — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (privato)

Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso **l'introduzione o la trasmissione di dati**, informazioni o programmi, **distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici** altrui o **ne ostacola gravemente il funzionamento**, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [fonte: PDF]

Aggravante: abuso della qualità di operatore del sistema. [fonte: PDF]

Differenza con 635-bis: il 635-bis colpisce i **contenuti** (dati, programmi); il 635-quater colpisce i **contenitori** (i sistemi che diventano inservibili o il cui funzionamento è gravemente ostacolato). Un ransomware che cripta i file attacca i dati (635-bis); un attacco DDoS che rende irraggiungibile un server attacca il sistema (635-quater).

Art. 635-quinquies — Sistemi di pubblica utilità

Come il 635-quater, ma il fatto è **diretto a** sistemi informatici o telematici di **pubblica utilità**. Pena aggravata: 3-8 anni se il sistema risulta distrutto, danneggiato o inservibile. [fonte: PDF]

§11 — Frode Informatica (!) — Art. 640-ter c.p.

Secondo reato più importante del modulo, segnalato con (!).

Definizione

Art. 640-ter c.p. Chiunque, - **alterando** in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o - **intervenendo** senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. [fonte: PDF]

Differenza fondamentale dalla truffa (art. 640 c.p.)

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la **persona**, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il **sistema informatico** di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. [fonte: PDF — Trib. La Spezia 2004]

Elemento	Truffa (art. 640)	Frode informatica (art. 640-ter)
Vittima dell'azione	La persona — indotta in errore con artifici o raggiri	Il sistema informatico — alterato o manipolato
Meccanismo	Induzione in errore della persona	Alterazione del funzionamento del sistema o intervento sui dati
Necessità del consenso	Vittima dà un consenso viziato	Non è necessario il consenso di nessuno

Aggravanti

Aggravante 1 — reclusione da 1 a 5 anni: [fonte: PDF] - commesso a **danno dello Stato o ente pubblico**; - produce un **trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**; - commesso con **abuso della qualità di operatore del sistema**.

Aggravante 2 — reclusione da 2 a 6 anni: [fonte: PDF] - commesso con **furto o indebito utilizzo dell'identità digitale** in danno di uno o più soggetti.

Punibile a **querela**, salvo aggravanti. [fonte: PDF]

Concorso con accesso abusivo

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può **concorrere** con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate: il primo tutela il **domicilio informatico** sotto il profilo dello “ius excludendi alios”; il secondo contempla l'**alterazione dei dati immagazzinati nel sistema** al fine della percezione di ingiusto profitto. [fonte: PDF — Cass. 30/09/2008]

§12 — Violenza sulle Cose — Art. 392 c.p.

Si ha violenza sulle cose, agli effetti della legge penale, allorché un **programma informatico** viene **alterato, modificato o cancellato** in tutto o in parte ovvero viene **impedito o turbato il funzionamento** di un sistema informatico o telematico. [fonte: PDF]

Casi e Scenari — Esercizi di Qualificazione

Scenario A: Un hacker entra in un server universitario usando credenziali trovate online. Non fa nulla, esplora solo i file. → **Art. 615-ter** — reato di mera condotta: si perfeziona con l'accesso, non è necessario un danno effettivo.

Scenario B: Un amministratore di sistema accede ai file personali di un dipendente per curiosità, usando i suoi privilegi di root. → **Art. 615-ter** — avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizza per finalità diverse da quelle consentite [Cass. 8/7/2008]. Possibile concorso con art. 616 se si tratta di corrispondenza.

Scenario C: Qualcuno vende su un forum una lista di password rubate per accedere a conti bancari online. → **Art. 615-quater** — codici/parole chiave idonei all'accesso a sistemi protetti, distribuiti a scopo di profitto.

Scenario D: Qualcuno distribuisce un ransomware che cripta tutti i file delle vittime. → **Art. 615-quinquies** (distribuzione di programma diretto al danneggiamento). Quando il ransomware viene eseguito: **art. 635-bis** (danneggiamento dati). Se il sistema diventa inutilizzabile: anche **art. 635-quater** in concorso.

Scenario E: Un hacker manipola il database di una banca per trasferire fondi sul proprio conto. → **Art. 640-ter** — frode informatica (intervento su dati per ingiusto profitto; aggravante per trasferimento di denaro). Se per farlo ha prima effettuato un accesso abusivo: concorso con **art. 615-ter**.

Domande di Autoverifica

D1. Un penetration tester si introduce senza autorizzazione in un sistema aziendale per identificarne le vulnerabilità, non causa alcun danno e poi invia un report all'azienda. Ha commesso il reato di accesso abusivo? La risposta cambia se l'azienda aveva commissionato il test?

D2. Qual è la differenza tra art. 615-quater e art. 615-quinquies? Fai un esempio concreto per ciascuno.

D3. Un dipendente accede al sistema della propria azienda con le sue credenziali legittime, ma scarica dati riservati dei clienti per passarli a un concorrente. Commette il reato di accesso abusivo (art. 615-ter)? La risposta della Cassazione è univoca?

D4. Un attacco informatico rende completamente inutilizzabili i sistemi di un ospedale pubblico per tre giorni. Quali articoli del codice penale si applicano? Distingui tra le fattispecie applicabili al danno ai dati e al danno ai sistemi.

D5. In cosa si differenzia la frode informatica (art. 640-ter) dalla truffa (art. 640)? I due reati possono concorrere con l'accesso abusivo (art. 615-ter)?

Riepilogo

Tre concetti normativi centrali:

1. **L'accesso abusivo (art. 615-ter) è reato di mera condotta:** si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessaria un'effettiva lesione — l'abusività è valutata in senso oggettivo rispetto alle modalità dell'accesso, a nulla rilevando le finalità successive. [fonte: PDF]
2. **La famiglia del danneggiamento informatico è strutturata su due assi:** l'oggetto del danno (dati/programmi vs sistemi) e il soggetto passivo (privato vs Stato/pubblica utilità) — le quattro fattispecie (635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies) non sono interscambiabili. [fonte: PDF]
3. **La frode informatica (art. 640-ter) si differenzia dalla truffa (art. 640) perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico:** il meccanismo è la manipolazione del sistema, non il raggirio della persona. I due reati (615-ter e 640-ter) possono concorrere perché tutelano beni giuridici distinti. [fonte: PDF]

Collegati

- [[Appunti_ModuloD11]]
- [[appunti_moduloD11_reati_informatici]]
- [[speedreview_D11_reati_informatici]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]